

14 Résiliation

Conformément à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le présent contrat peut être résilié immédiatement sans préavis ni indemnité pour des motifs graves.

Seront notamment considérés constitutifs de motifs graves toute violation des stipulations du présent contrat de même que les comportements qualifiés de motifs graves par le règlement de travail.

Sont considérées comme fautes graves justifiant la rupture immédiate des relations de travail sans préavis ni indemnité et sans que cette énumération ne soit limitative : la violation du secret professionnel, un acte ou la coopération à un acte de concurrence déloyale, l'insubordination, les violences physiques, l'absence ou retard injustifié, le refus d'accomplir des tâches qui auraient été assignées à bon droit à l'Employé(e), la communication à l'Employeur d'informations fausses ou inexactes.

Sauf le cas du motif grave, le délai de préavis à observer par chacune des parties sera déterminé conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.

15 Propriété de la Société

L'Employé(e) doit prendre soin des documents et objets qu'il reçoit de la Société. L'Employé(e) les maintiendra en bon état de conservation.

A la fin du présent contrat, pour quelque raison que ce soit, ou lors de toute demande antérieure de la Société, l'Employé(e) restituera à la Société tous les documents et logiciels informatiques relatifs à la Société, ses société mère, filiales ou succursales et leurs clients, et toutes copies de tels documents et logiciels, ainsi que tous objets propriété de la Société qu'il a reçus pour l'exécution de son travail.

16 Données à caractère personnel

Les données à caractère personnel de l'Employé(e) sont traitées conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD ») par le responsable du traitement (responsable du traitement : le Directeur de la Société).

Le traitement de données à caractère personnel est effectué aux fins de l'administration du personnel, de la gestion des salaires et de l'organisation du travail. La Société peut, en qualité de responsable du traitement, communiquer les données à caractère personnel au secrétariat social et aux sociétés liées et/ou associées, dans le cadre d'une administration adéquate du personnel et d'une organisation adéquate du travail.

Par la présente convention, la Société informe expressément l'Employé(e) qu'elle a le droit d'obtenir sans frais et à tout moment l'accès et la rectification de ses données à caractère personnel. L'Employé(e) autorise la Société à communiquer ses données à caractère personnel aux sociétés liées et/ou associées. L'Employé(e) autorise en outre la Société à donner accès à ses données à caractère personnel dans le cadre d'une éventuelle fusion, acquisition ou transfert d'activités.

11 Concurrence déloyale

Tant au cours du présent contrat qu'après la cessation de celui-ci, l'Employé(e) s'engage à s'abstenir de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale.

12 Non-débauchage

12.1 A compter du jour de signature du présent contrat et pour une période de 24 mois suivant la date de notification de la rupture des relations professionnelles, L'Employé(e) s'engage à s'abstenir, directement ou indirectement, en son nom ou pour le compte de toute autre personne physique ou morale ou entité légale, d'approcher ou de démarcher des employés au service de la Société ou de toute autre société du groupe, en vue de les encourager à mettre fin à leur contrat de travail ou à entrer au service d'un autre employeur. L'Employé(e) s'engage en outre à s'abstenir d'employer ou d'entrer dans une quelconque relation professionnelle directe ou indirecte avec tout employé au service de la Société ou de toute autre société du groupe.

12.2 Pour l'application de la présente clause, les termes « employés au service de la Société ou de toute autre société du groupe » se réfèrent à toute personne liée par un contrat de travail à la Société ou à une autre société du groupe à la date de notification de la rupture des relations professionnelles entre les parties au présent contrat.

12.3 Si un employé au service de la Société ou de tout autre société du groupe devait quitter l'employeur qui l'a engagé dans le délai mentionné dans le présent article pour rejoindre une société directement ou indirectement en relation professionnelle avec l'Employé(e) et qu'il existe des éléments sérieux permettant de penser que cette décision a été suggérée ou insufflée par l'Employé(e), ce dernier serait redevable à l'égard de la Société d'une indemnité de 20.000 EUR sans préjudice du droit pour la Société de réclamer plus en fonction du préjudice réellement subi.

13 Absences

En cas d'absence, l'Employé(e) avertira immédiatement la Société. Si l'absence est due à une incapacité de travail, l'Employé(e) fera parvenir à la Société, avant la fin du deuxième (2ème) jour suivant le début de son incapacité et quelle que soit la durée de cette incapacité, un certificat médical mentionnant l'incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d'un contrôle, l'Employé(e) peut ou non se déplacer. La Société se réserve le droit de faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé par la Société.

Si elle n'est pas confirmée par un certificat médical, toute absence pourra être considérée par la Société comme une absence injustifiée.

9.2 Tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits sur les Œuvres, en ce compris, mais de façon non limitative, les droits d'auteur, les droits voisins, les droits sur les banques de données, les droits de marque, les droits sur les noms commerciaux, sur les logos, les droits de dessins et de modèles, les droits de brevet, les droits sur les topographies de produits semi-conducteurs, les droits visés par le loi du 30 juin 1994 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, les droits d'obtention végétale, qui sont nés ou naîtront durant ou à l'occasion de l'exécution du contrat de travail dans le chef de l'Employé(e), sont immédiatement et exclusivement cédés à la Société dès leur naissance ou dès la date de la signature du présent contrat de travail s'il s'agit de droits déjà nés auparavant.

9.3 L'Employé(e) accepte que la Société agisse, à partir de la signature du contrat de travail, comme représentant exclusif de l'Employé(e) pour la protection des Œuvres.

10 Non concurrence

10.1 En cas de rupture du présent contrat dans les cas énumérés au présent article, pendant la période et sur le territoire spécifiés ci-dessous, l'Employé(e) s'engage à ne pas exercer d'activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à la Société en utilisant, pour lui-même ou au profit d'un concurrent, sa connaissance de pratiques particulières à la Société qu'il a acquise, directement ou indirectement, au cours de son emploi au sein de la Société.

10.2 L'interdiction visée ci-dessus se rapporte à des activités similaires à celles exercées par l'Employé(e) au sein de la Société, s'appliquera pendant une période de 12 mois à dater de la cessation du présent contrat et couvrira le territoire belge, suisse et français.

10.3 Cette clause de non-concurrence s'appliquera dans les cas suivants :

- démission de l'Employé(e);
- licenciement de l'Employé(e) et ce pour ou sans motif grave ;
- rupture du présent contrat de commun accord des parties.

10.4 En cas d'application de cette clause de non-concurrence, l'Employé(e) se verra attribuer une indemnité compensatoire unique et de caractère forfaitaire, sauf si la Société renonce, dans un délai de quinze (15) jours à partir du moment de la cessation du présent contrat, à l'application effective de la clause de non-concurrence. Le montant de cette indemnité sera égal à la moitié de la rémunération brute visée à l'article art 4.1 correspondant à la durée effective de la clause (soit 6 mois de rémunération brute) majorée de la moyenne des éventuelles rémunérations variables payées pendant les 6 mois précédant la cessation du présent contrat correspondant à la durée d'application effective de la présente clause de non-concurrence.

10.5 En cas de mise en œuvre de cette clause et si l'Employé(e) en viole les dispositions, il remboursera à la Société l'indemnité qu'il a reçue et paiera en outre une somme équivalente à cette indemnité, sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient être réclamés par la Société.

- o Spontanément, ou au plus tard à première demande de la Société, de rendre à la Société toute Information confidentielle, quelle que soit la manière dont cette Information confidentielle est conservée ou stockée ;
- o D'informer son nouvel employeur ou ses nouveaux clients de ses obligations en vertu du présent article.

En cas de violation par l'Employé(e) de la présente disposition, l'Employé sera tenu d'indemniser la Société à première demande et sans préjudice des contestations de quelque nature qu'elle soit qui pourrait naître entre l'Employé(e) et la Société, à concurrence d'une somme forfaitaire de 20.000 EUR par infraction, sans préjudice du droit de la Société de réclamer un montant plus important en fonction du préjudice réellement subi.

En vue de protéger ses droits quant aux Informations confidentielles, la Société peut également adopter d'autres mesures (action en cessation, action en référé, etc.) pour protéger ses droits relatifs à l'Information confidentielle.

Les termes « Information confidentielle » comprennent sans y être limités :

- tous dessins, formules, spécifications, livres, logiciels informatiques, manuels d'instructions, rapports journaliers, procès-verbaux de réunions, journaux et comptes rendus, secrets de fabrication et commerciaux, listes de prix, instructions de travail données par écrit ou oralement, qui concernent les affaires, méthodes, traitements, techniques ou équipement de la Société, ses société mère, filiales ou succursales;
- l'identité des clients et fournisseurs de la Société, ses société mère, filiales ou succursales et toutes autres informations relatives à ces clients et fournisseurs.

9 Propriété intellectuelle

9.1 Tous systèmes, programmes, software (tant les codes objet que les codes source), documents, dessins, plans, designs, modèles, circuits imprimés, produits semi-conducteurs, topographies de produits semi-conducteurs, documentations, bases de données, variétés de plante, textes, manuels, rapports, schémas, algorithmes, analyses, technologies, secrets de fabrication et d'affaires, noms commerciaux, marques, noms de domaine, outils, procédés, méthodes, inventions, découvertes, améliorations, développements, innovations, savoir-faire (« know how »), et toute autre œuvre, créés, développés ou produits par l'Employé(e), seule ou en collaboration avec d'autres, en faisant usage ou non des locaux, machines ou outils de la Société,

9.1.1 durant ou à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, ou

9.1.2 sur instructions de la Société, ou

9.1.3 qui sont relatifs ou peuvent de quelque manière se rapporter à l'une quelconque des matières qui constituent ou pourraient devenir une activité de la Société, ou

9.1.4 qui font l'objet ou pourrait faire l'objet d'une recherche quelconque de la Société,

(ci-après généralement dénommés « Œuvre »), demeurent ou deviennent la propriété exclusive de la Société. Cette exclusivité implique, mais n'est pas limitée à, la cession à la Société de tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits sur ces Œuvres.

Etant investi d'un poste de confiance, l'Employé(e) exécutera toutefois toutes prestations additionnelles conformes à ses responsabilités. L'Employé(e) reconnaît et accepte que semblables prestations additionnelles sont adéquatement rémunérées et compensées par la rémunération telle que prévue à l'Article 4 de ce contrat. Par conséquent, aucune rémunération proportionnelle additionnelle, aucun sursalaire pour heures supplémentaires et aucun repos compensatoire ne seront dus pour ces prestations additionnelles.

7 Congés annuels

L'Employé(e) bénéficiera des jours de congés prévus par la législation belge en vigueur.

En conséquence, outre les jours fériés légaux, l'Employé(e) bénéficiera de 20 jours de congés par année civile complète.

En outre, les Parties au présent contrat conviennent expressément que l'Employé(e) bénéficiera de 10 jours de congés conventionnels par année complète d'activité, octroyés une première fois au cours de l'année qui suit l'année de l'entrée en service. Les jours conventionnels sont attribués en fonction des prestations au cours de l'année précédente (au pro rata).

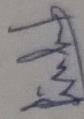
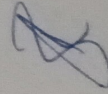
Les congés seront pris pendant les périodes déterminées de commun accord avec l'Employeur. L'Employé(e) s'efforcera à cet égard de respecter les intérêts essentiels de l'Employeur. Les congés doivent être pris au cours de l'année civile pour laquelle le droit est ouvert; ils ne peuvent faire l'objet d'un report.

8 Confidentialité

Sans préjudice de l'interdiction de révéler les secrets de fabrique ou de commerce prévue par l'article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par l'article 309 du Code Pénal, l'Employé(e) s'engage à garder secret et à ne pas utiliser ou laisser utiliser, rendre public, communiquer ou dévoiler, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, à aucun moment, tant durant sa relation de travail qu'après la fin de celle-ci, quel que soit le motif de la rupture, peu importe les circonstances, le but ou la raison, toute information secrète, quelle que soit son importance, dont il a eu connaissance durant son emploi auprès de la Société.

Plus précisément :

- Durant l'exécution du présent contrat, l'Employé(e) doit s'abstenir :
 - De révéler à toute personne toute Information confidentielle ;
 - D'utiliser toute Information confidentielle à son profit (avec ou sans gain financier) ou au profit de toute autre personne (avec ou sans gain financier).
- Postérieurement à la fin du présent contrat, l'Employé(e) est tenu :
 - De s'abstenir de divulguer l'Information confidentielle à toute personne ;
 - De s'abstenir d'utiliser l'Information confidentielle à son profit (avec ou sans gain financier) ou au profit de tout autre personne (avec ou sans gain financier) ;



5 Avantages extra-légaux

5.1 Assurances complémentaires

L'Employé(e) sera affilié aux plans de pension complémentaire et au règlement d'assurance soins de santé applicables au sein de la Société, à partir du moment où et aussi longtemps qu'elle remplira les conditions d'affiliation telles qu'elles sont prévues par les règlements applicables. L'Employé(e) marque intégralement son accord sur ces affiliations.

5.2 Autres avantages

Tous les autres avantages extra-légaux que la Société pourrait accorder ne peuvent en aucun cas être considérés par l'Employé(e) comme droits acquis. Ils ne feront pas partie de sa rémunération et conserveront toujours leur caractère de libéralité révocable à tout moment.

Tous avantages extra-légaux que la Société pourrait accorder à l'avenir en exécution de ce contrat sont de plein droit étendu à l'Employé(e) qui les accepte expressément et marque son accord sur toutes retenues que la Société pourrait légalement faire sur son salaire destiné à contribuer au financement desdits avantages extra-légaux.

A titre d'avantages extra-légaux, la Société accordera ce qui suit à sa seule discrétion :

1. L'octroi d'un titre-repas par jour de travail effectivement presté. Les titres-repas sont, au jour de la signature de la présente convention d'une valeur faciale de 8 EUR, avec une intervention personnelle de l'Employé(e) de 1,09 EUR par titre-repas.
 - a. L'Employé(e) autorise expressément l'Employeur à prélever, chaque mois, sur son salaire, un montant de 1,09 EUR net par titre-repas reçu ;
 - b. Les titres-repas seront accordés conformément à la législation en vigueur à cet égard, laquelle peut subir des modifications indépendantes de la volonté de la Société mais auxquelles cette dernière se conformera.

6 Organisation du travail

L'Employé(e) s'engage à consacrer tout son temps de travail et tous ses efforts exclusivement aux intérêts de la Société, ainsi qu'à ne pas accepter d'autre emploi et à ne pas exercer d'activité professionnelle extérieure à la Société pendant la durée du contrat de travail ainsi que pendant les suspensions de ce contrat, que cette activité soit similaire ou non, sans l'accord écrit et préalable de la Société.

Les présentations orales et les publications relatives aux activités de l'Employé(e) au sein de la Société et aux activités de la Société requerront également l'approbation préalable et écrite de la Société.

L'Employé(e) se conformera au règlement de travail, dont elle reconnaît avoir reçu une copie, et à tous autres règlements établis par la Société de temps à autres.

L'Employé(e) sera occupé à temps plein à raison de 38 heures par semaine conformément aux horaires de travail déterminés dans le règlement de travail.

ENTRE :

SCABEL enregistrée sous le numéro d'entreprise BE0655.767.906 et dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, 23 Square de Meeus,

Dûment représentée par Monsieur Patrick SKWARA en qualité de directeur

Ci-après dénommée « la Société »,

ET :

M. Gilles PINCHART domicilié à Franière, 23 rue du calvaire

Ci-après dénommée « l'Employé(e) »,

IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :

1 Fonctions et lieu de travail

La Société engage l'Employé(e) dans les liens d'un contrat de travail en qualité de développeur junior IT. Une définition de la fonction est jointe au présent contrat.

A condition que sa fonction demeure de nature similaire, l'Employé(e) reconnaît et accepte que celle-ci n'est pas un élément essentiel du présent contrat. Par conséquent, selon les besoins opérationnels objectifs de la Société, l'Employé(e) peut se voir confier l'exécution de toute autre fonction compatible avec ses aptitudes professionnelles.

L'Employé(e) reconnaît et accepte que l'organigramme de la Société et la personne à qui il doit faire rapport ne constituent pas des éléments essentiels du présent contrat. Par conséquent, l'Employé(e) ne pourra s'opposer à aucune modification de cet organigramme ou de cette personne.

L'Employé(e) accepte expressément que la Société puisse modifier unilatéralement tous les éléments non essentiels du contrat de travail. Le droit de la Société de procéder à la modification unilatérale de tous les éléments non essentiels n'est dès lors pas limité à la modification de la fonction, des obligations de rendre des rapports, et du lieu de travail de l'Employé(e), comme expressément mentionné ci-dessus dans cet article. De telles modifications et changements n'entraîneront jamais une diminution de la rémunération et ne pourront être considérées comme une rupture unilatérale du contrat.

2 Lieu de travail et mobilité

L'Employé(e) accomplira ses prestations principalement sur le territoire belge et dans les locaux de la Société. Compte tenu de l'activité de l'Employé(e), des déplacements sont à prévoir en Belgique, ou à l'étranger.

L'Employé(e) reconnaît et accepte que cette localisation n'est pas un élément essentiel du présent contrat. Par conséquent, à tout moment, selon les besoins opérationnels objectifs de la Société, l'Employé(e) peut être transférée temporairement ou de façon permanente à d'autres endroits afin d'exercer la fonction pour laquelle elle est engagée.

Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties au présent contrat que la Société conserve, à tout moment, le droit de mettre l'Employé(e) au travail, au sein d'une autre entité du groupe en Belgique ou à l'étranger, selon les termes et conditions à convenir entre parties à cette date. Semblables réaffectations et modifications n'auront jamais pour conséquence une réduction de la rémunération prévue à l'Article 4 de ce contrat et ne constitueront pas une rupture unilatérale de ce contrat.

3 Durée

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 6 mois qui prend cours au 1 janvier 2019.

4 Rémunération

4.1

En contrepartie de son activité, l'Employé(e) aura droit à une rémunération mensuelle brute de 2.400 euros (deux mille quatre cent euros brut) qui sera versée mensuellement au plus tard le dernier jour ouvrable sur le compte BE10 0015 2999 1104 à son nom auprès de la BNP Paribas Fortis.

Outre cette rémunération mensuelle, l'Employé(e) pourra prétendre à l'octroi d'un treizième mois et d'un double pécule de vacances si les dispositions applicables au sein de l'Employeur le prévoient.

4.2

L'Employé(e) pourra participer à tout plan d'incentive mis en place au sein de la Société dans la mesure et aussi longtemps qu'elle réunira les conditions prévues par ledit plan. En tout état de cause, les avantages découlant de tout plan d'incentive seront calculés conformément aux dispositions applicables au sein de la Société.

4.3

L'Employé(e) déclare expressément marquer son accord pour que ses rémunérations lui soient versées sur son compte bancaire dont elle communiquera les coordonnées à son arrivée.



Gilles Pinchart
23, Rue du Calvaire
5150 Franière

Scabel SA
Square de Meeus, 23
1000 Bruxelles

Bruxelles, le 17 Janvier 2025

Objet : Augmentation Salariale

Cher Gilles,

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'à partir du 01-01-2025, votre salaire sera augmenté.

En récompense de la qualité du travail que vous fournissez et de vos efforts, votre traitement salarial brut mensuel s'élèvera désormais à 3700€.

En concordance avec vos années d'expérience au sein de l'entreprise, le libellé de votre fonction sera Développeur Senior.
Vos missions restent inchangées.

Veuillez croire, Gilles, en l'expression de nos sentiments respectueux.

Pour la Société
(suivi de la mention « Bon pour
accord)

Bon pour ALLOB.

L'employé(e)
(suivi de la mention « Bon pour
accord)

2 Accords préalables

Le présent avenant constitue un avenant au Contrat de Travail et en fait entièrement partie.

Les dispositions du Contrat de Travail et de ses éventuels avenants qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, restent entièrement d'application.

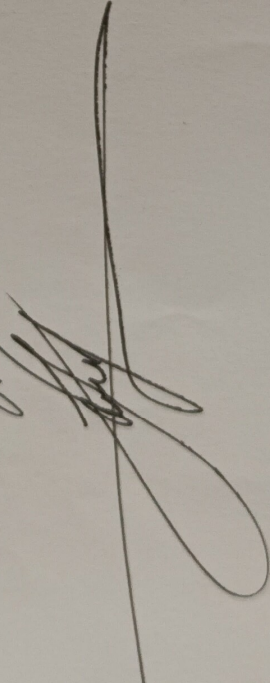
* *

Fait à Bruxelles, le 01/07/2019 en deux (2) exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien, dûment paraphé et signé par chacune d'elles.

Pour la Société, Patrick Skwara

(lu et approuvé)

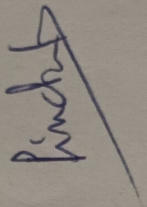
" lu et approuvé "



L'Employée, Pinchart Gilles

(lu et approuvé)

lu et approuvé



AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

ENTRE :

SCABEL enregistrée sous le numéro d'entreprise BE0655.767.906 et dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, 23 Square de Meeus,

Dûment représentée par Monsieur Patrick SKWARA

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

M. Gilles PINCHART domiciliée à rue de Calvaire, 23 à 5150 Floreffe

Ci-après dénommée « l'Employée »

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

CONSIDÉRANT QUE :

- i. La Société et l'Employée sont liées par un contrat de travail conclu en date du 1 janvier 2019 pour une durée déterminée (ci-après « le Contrat de Travail »).
- ii. Les Parties ont la volonté de convertir le Contrat de Travail en contrat de travail conclu pour une durée indéterminée et d'y inclure des clauses spécifiques.
- iii. Les Parties se sont rencontrées et ont décidé de conclure le présent avenant au Contrat de Travail.

IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :

1 Durée

Les Parties conviennent que l'article 3 du Contrat de Travail sera remplacé par l'article suivant à compter du jour de la signature du présent avenant :

« Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. »

 Pinchart

17 Droit applicable et compétence

Le présent contrat sera régi selon le droit Belge. Tout litige y ayant trait qui ne pourrait être résolu à l'amiable sera soumis aux juridictions belges.

18 Accords préalables

Le présent contrat se substitue à tout autre contrat, accord ou engagement qui aurait pu exister entre les parties et ne peut être modifié que moyennant l'accord écrit des deux parties.

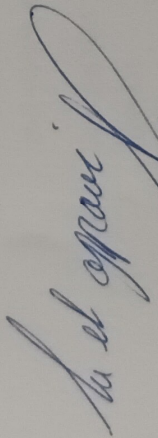
19 Nullité partielle

La nullité de l'une des clauses du présent contrat n'entraînera l'annulation de celui-ci dans son ensemble que si la (ou les) clause(s) déclarée(s) nulle(s) devai(en)t être considérée(s), dans l'esprit des parties, comme substantielle(s) et déterminante(s), et pour autant que l'équilibre général de la convention ne puisse être sauvegardé.

Fait à Bruxelles, le 21/12/2018 en deux (2) exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien, dûment paraphé et signé par chacune d'elles.

Pour la Société

(lu et approuvé)

lu et approuvé

Patrick Skwara
Directeur Général
SCABEL S.A. / BE0555.767.906
+32 (0)2 899 96 21

L'Employé(e)

(lu et approuvé)

lu et approuvé
